

L'OFICI

L'ofici és una comunicació escrita que el lletrat de l'Administració de justícia adreça a certs funcionaris determinats per la llei, així com a autoritats i a persones que no siguin part en el procediment. Són documents monotemàtics i, a diferència dels altres documents judicials, no porten títol.

S'acostumen a iniciar indicant quina és la base per expedir-los (una resolució, un article, la decisió d'un jutge, etc.), i tot seguit s'exposa la finalitat de la comunicació (demandar alguna cosa, fer arribar un document, etc.), per a la qual cosa ens poden ser útils fórmules com ara:

D'acord amb [...], us comunico que...

En relació amb [...], us sol·licito que...

En virtut de [...], us adreço aquest escrit per tal de...

Atès que [...], us trameto...

El destinatari és generalment el màxim responsable d'un organisme i per tant l'ofici s'adreça al càrrec, no pas a l'organisme o a la persona que l'ocupa. Aquesta informació consta al peu del document, opcionalment precedida del tractament protocol·lari, i acostuma a escriure's amb majúscules.

Estructura

Identificació de l'òrgan judicial
Adreça
Identificació de l'assumpte
Identificació de les parts (opcional)
Cos
Datació
Càrrec
Signatura
Nom i cognoms
Destinatari

Exemple

Audiència Provincial de Barcelona Secció Primera

Pg. Lluís Companys, s/n
08018 Barcelona

Rotlle d'apel·lació núm. 1454/2016-C

Actuacions¹: judici ordinari 11/2016 del J. de 1a Inst. 2 de Mataró

Part apel·lant: Marta Pérez Tur

Contrapart: Blanc, SL

D'acord amb el que ha disposat el magistrat en el procediment **indicat**², us adreço **aquest**³ ofici per tal que trameteu a aquest òrgan judicial un certificat sobre les cotitzacions dels treballadors de l'empresa Blanc, SL, amb NIF B-68945315 i seu a Mataró, pel que fa a l'exercici dels mesos de novembre i desembre de 2013 i de l'any 2014.

Barcelona, 8 de novembre de 2016

La lletrada de l'Administració de justícia



Dolors Castells Mira

CAP DE LA TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL
DE MATARÓ

1 Actuacions/Interlocutòria

El terme *actuacions* designa el conjunt de documents que formen el procediment judicial. En castellà es correspon amb el terme *autos*.

El terme *interlocutòria* designa una resolució judicial motivada, dictada pels jutges o tribunals, que decideix recursos contra provisions i decrets, qüestions incidentals, supòsits processals, la nul·litat del procediment, o que, d'acord amb les lleis d'enjudiciament, ha de tenir aquesta forma. En castellà es correspon amb el terme *auto*.

La coincidència dels termes en castellà (*auto* i *autos*) induïx a males traduccions en català.

2 Indicats/Esmentats/Consignats

Indicat/ada, *esmentat/ada* i *consignat/ada* són les expressions correctes per fer esment d'unes dades que ja han aparegut abans.

Per contra, la locució *de referència* és incorrecta per a aquest ús, malgrat que el mot *referència* indiqui el tipus i el número de l'expedient.

✗ Us comunico que en el procediment *de referència* s'ha disposat que practiqueu les diligències següents.

✓ Us comunico que en el procediment *indicat* s'ha disposat que practiqueu les diligències següents.

3 Aquest/Present

Tot i que *present* és un adjectiu correcte, cal no abusar-ne i fer servir el demostratiu *aquest/a*, que és una forma més natural.

A més, *present*, usat com a pronom, és incorrecte en tots els casos.